

1505301-29.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... d) Condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, em processo no 0018455-80.2005.8.26.0602 (0018455-80.2005.8.26.0602), da 1ª Vara Criminal do Foro de Sorocaba, com trânsito em julgado para o Réu aos 15/05/2006 e, e) Condenação anterior pelo crime de receptação, em processo no 0041342-58.2005.8.26.0602, da 1ª Vara Criminal do Foro de Sorocaba, com trânsito em julgado para o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505301-29.2022.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505301-29.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2049517/2022 - 64º D.P. CID.AE CARVALHO, 17125758 - 64º D.P. CID.AE CARVALHO, 470/22/328 - 64º D.P. CID.AE CARVALHO, 493/22/328 - 64º D.P. CID.AE CARVALHO, 2049517 - 64º D.P. CID.AE CARVALHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO PEREIRA DE LIMA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

FABIO PEREIRA DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, por quatro vezes, em concurso formal, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, na manhã de 17 de fevereiro de 2022, por volta das 8h30min, na Avenida Ernesto Souza Cruz nº 547, Itaquera, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, agindo em concurso e com unidade de desígnios com ao menos outros seis indivíduos de qualificação ignorada, subtraiu, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça,

exercidas com o emprego de armas de fogo, mantendo as vítimas em seu poder, restringindo suas liberdades, 2 pares de alianças; 2 aparelhos celulares marca Samsung, modelo J7; 1 aparelho celular marca Samsung, modelo S8; 1 aparelho celular marca Samsung, modelo M30, bem como R\$ 20.000,00 em espécie, bens de propriedade das vítimas Karen Luz Calcina Ali, Leonardo Pedro Ali Callisaya, Josefa Basília Calcina Cusicanqui e do irmão da primeira (a ser qualificado) (Cf. RDO nº 470/2022 a fls. 12/14, Laudo Pericial Papiloscópico a fls. 15/24, Auto de Reconhecimento Fotográfico Positivo a fls. 55/56, Relatório de Investigação a fls. 60/87, Laudo Pericial do local a fls. 89/97 e Laudo de Exame de Corpo de Delito a fls. 98/99). Consta da denúncia que, segundo restou apurado, o denunciado e seus comparsas de qualificação até então ignorada, agindo com unidade de propósitos, planejaram roubar a residência das vítimas.

É da inicial que, na data dos fatos, logo pela manhã, os roubadores permaneceram de campana do lado de fora do imóvel em que os ofendidos moram. Em dado momento, avistaram a vítima Leonardo saindo para ir até uma padaria e resolveram colocar o plano criminoso em prática.

Narra a denúncia que, assim que Leonardo retornou e ficou em frente à entrada da casa, dois dos roubadores, ambos vestidos com blusas contendo símbolos da Polícia, o abordaram e, com o emprego de armas de fogo, anunciaram o crime de roubo, obrigando-o a entrar no imóvel junto com eles, completamente subjugado.

Extrai-se da exordial que em seguida, os demais roubadores ingressaram na casa, dentre eles o denunciado FABIO PEREIRA, também portando armas de fogo, e renderam os outros ofendidos.

É da inicial que dentro da casa, as vítimas tiveram seus pulsos amarrados com o uso de abraçadeiras conhecidas como 'enforca-gato', permanecendo em poder do denunciado e de seus comparsas, com a liberdade restringida (V. fls. 89/97).

Consoante a denúncia, enquanto FABIO e os demais agentes reviraram a casa em busca de objetos para subtração, um dos roubadores de qualificação ignorada permaneceu próximo das vítimas, ameaçando-as com a arma de fogo que portava e exigindo que dissessem onde poderiam encontrar bens de valor elevado para roubarem.

Relata a exordial que, insatisfeito com as respostas das vítimas, este criminoso desferiu uma 'coronhada' com a arma de fogo, atingindo a região da cabeça de Leonardo. Como resultado do golpe, a vítima sofreu lesão corporal de natureza leve, decorrente de um 'edema subgaleal em couro cabeludo localizado em região occipital', conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito (V. fls. 98/99).

Narra a denúncia que durante a ação criminosa, o denunciado e seus comparsas demonstraram que conheciam as vítimas e que o crime era planejado, pois a todo tempo se referiam à ofendida Karen por seu prenome.

Consta ainda que, após cerca de 30 minutos, FABIO e os demais agentes localizaram no imóvel a quantia de R\$ 20.000,00 em espécie. Satisfeitos, apanharam o dinheiro, bem como as alianças e os aparelhos celulares inicialmente descritos, e empreenderam fuga do local, consumando o roubo.

Extrai-se da inicial que a Polícia Militar foi acionada, compareceu na casa e soltou as vítimas.

Relata a exordial que em seguida, houve a realização de perícia papiloscópica no imóvel, que resultou na localização de fragmentos da impressão digital de FABIO (V. fls. 15/24).

Consoante denúncia, as vítimas compareceram no Distrito Policial e o denunciado foi fotograficamente reconhecido, sem sombra de dúvidas, como um dos autores do crime (Cf. Auto de Reconhecimento Fotográfico Positivo a fls. 55/56), explicitando Leonardo que, à exceção da prática do crime, não havia outro motivo que justificasse as digitais em sua casa (V. Termo de Declarações a fls. 57).

Acrescenta a inicial que o local também possuía sistema de monitoramento por câmeras, que foi capaz de captar as imagens da ação criminosa (V. Relatório de Investigação contendo a degravação das imagens a fls. 60/87).

Consta ainda que nos autos de nº 1505365-39.2022.0050, houve a decretação da prisão temporária do denunciado (V. fls. 107/111), assim como a expedição de Mandados de Busca e Apreensão a serem cumpridos em seus endereços residenciais (V. fls. 118/124). As medidas resultaram infrutíferas, pois Fabio não foi localizado (V.

fls. 125/131).

A denúncia ainda relata que as circunstâncias apuradas não deixam dúvidas de que o denunciado foi um dos autores do crime de roubo objeto destes autos, especialmente considerando seu reconhecimento fotográfico positivo e a identificação de sua impressão digital no local do crime, que não era público ou aberto ao público. Por decisão datada de 23 de fevereiro de 2022, foi decretada a prisão temporária do denunciado (fls. 107/109). Nesta mesma data, foi acolhido o pedido que objetivava a expedição de mandado de busca e apreensão em dois endereços (fls. 118/122).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 16 de março de 2022, foi decretada a prisão preventiva do denunciado e, nesta mesma ocasião, foi designada a audiência virtual de instrução, interrogatórios, debates e julgamento o dia 06/04/2022, às 15h30 (fls. 171/174).

O réu foi citado (fl. 221).

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação e requereu, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado e que o item 6 do Comunicado CG nº 317/2020 seja respeitado caso se proceda ao reconhecimento pessoal em audiência (fls. 231/232).

Foi mantido o recebimento da denúncia, consoante decisão datada de 1 de abril de 2022 (fls. 233/234).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas duas vítimas (L.P.A.C. E K.L.C.A.) e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público requereu, em suma, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em síntese, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal e a outorga do regime prisional diverso do fechado, pois as circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis ao acusado; b) o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no § 2º-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal; c) a aplicação do disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, reconhecendo-se tão somente uma das causas de aumento de pena previstas no art. 157 do Código Penal, pois inexistem circunstâncias mais gravosas que fundamentem majoração acima do mínimo legal, tratando-se, aliás, de entendimento pacificado pela Súmula nº 443 do E. Superior Tribunal de Justiça; d) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, eis que ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer que a ação penal é procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram de forma clara a materialidade dos delitos de roubo narrados na denúncia (em concurso formal), bem como que o réu é um de seus autores.

Houve realmente a prática do crime de roubo triplamente majorado, cuja materialidade restou confirmada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 12/14), Laudo Pericial Papiloscópico (fls. 15/24), Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls. 55/56), Relatório de Investigação contendo imagens da câmera de vigilância (fls. 60/87), Laudo Pericial do local (fls. 89/97), Laudo de lesão corporal da vítima (fls. 98/99), Relatório de Diligências referente ao cumprimento do mandado de busca e apreensão (fls. 125/131), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório, notadamente perícia papiloscópica realizada com fragmentos de impressão colhidos no imóvel das vítimas, com a localização de fragmento da impressão digital do denunciado (fls. 15/24).

Com efeito, de início, verifica-se que do laudo pericial papiloscópico acostado as fls. 15/24 se extrai que:

“O fragmento de impressão papilar sob nº 140347, decalcado na 02ª porta do guarda roupas 01º quarto parte interna, conforme RELATÓRIO DE EXAME DE LOCAL RDO 470/2022

- 64º DP - SP coincide com o datilograma do dedo #8 Médio Esquerdo do prontuário presente no banco de dados do sistema AFIS sob nº de transação CC21T00016364396, em nome de FABIO PEREIRA DE LIMA - RG/SP: 45548579-3". (grifos nossos).

Verifica-se que a vítima K.L.C.A. reconheceu o réu por fotografia na fase policial como sendo um dos autores do crime de roubo, consoante Auto de Reconhecimento Fotográfico as fls. 55/56.

Ao ser ouvida em juízo a vítima L. P. A. C. narrou, em síntese, que não consegue reconhecer nenhum dos presos. Eram oito horas da manhã, eles entraram todos armados. Eram sete indivíduos. Entraram na casa do declarante. Estava o declarante e mais nove pessoas em casa. Levaram dinheiro do declarante, em torno de R\$ 20.000,00. O declarante é autônomo. Quando eles foram embora eles amarraram com fita plástica e foram embora. Todos foram amarrados. A ação durou quase meia hora. Foram violentos com o declarante que sofreu coronhadas na cabeça. Perguntaram "cadê o dinheiro". Levaram aliança da esposa. Levaram celulares, cinco celulares. Viu arma de fogo na mão dos indivíduos. Pegaram celular emprestado para ligar. A polícia levou uma foto e não reconheceu porque estavam com máscara, não dava para reconhecer muito.

Também foi ouvida em juízo a vítima K. L. C. A., que narrou, em suma, que o número "1" lembra bastante um dos que entraram na casa da declarante. Por volta das 07h30min o pai estava para sair na rua e começaram a entrar. Abordaram o pai na entrada e começaram a agredi-lo. Conforme foram entrando foram perguntando quem era o dono. Foram entrando na casa das outras famílias. Continuaram agredindo o pai da declarante. Reviraram tudo, o irmão estava dormindo e foi acordado já sendo ameaçado. Um dos indivíduos chegou a subir na parte superior e pegou a arma, mirou na declarante, pegou o celular da declarante e todos da casa. Foram trancados nos quartos. O pai da declarante levou coronhadas e chutes e também chutaram a perna da mãe da declarante. Eles estavam com máscaras de proteção para evitar infecção por Covid. Foram mostradas as fotos e explicaram que não tinha como dar certeza. Foram encontradas digitais na casa da declarante. Foram levados 3 celulares da família da declarante, um da declarante, um do pai da declarante (L.P.A.C) e um do irmão da declarante (J.M). Também levaram aproximadamente R\$ 20.000,00 do pai da declarante. O pai trabalhava de costureiro. O Réu de número "1" não foi na casa da declarante, não que se lembre. Os policiais mostraram duas imagens, de um suspeito que tinham sido encontradas as digitais e que já tinha ficha de outros roubos e a outra imagem de outro suspeito. Não recuperaram os bens. Levaram aliança dos pais da declarante (L.P.A.C e J.B.C.C) e as alianças que os pais iriam dar aos afilhados, por serem padrinhos de casamento. Levaram perfumes e alguns relógios do pai da declarante.

Ao ser interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva. Narrou, em síntese, que está com 40 anos de idade. Estava em cumprimento de pena em regime aberto, desde 02 de junho de 2021. A pena que cumpria era em razão de condenação por crime de roubo. Tem a dizer que não é o interrogando. Mora em Sorocaba e como iria aparecer em Itaquera. Não sabe onde fica o endereço das vítimas. Nunca esteve na casa das vítimas. Não sabia desse laudo pericial papiloscópico.

No entanto, diante de todos os elementos de prova colhidos aos autos, a negativa de autoria apresentada pelo réu restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Há de se dar crédito à versão apresentada pelas vítimas, que procuraram narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoas desinteressadas, nenhum motivo teria a vítima K.L.C.A., para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. - "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP - 16ª C. - AP 132.620-9/9 - Rel.

Mesquita de Paula - j. 03.10.2002 - Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos)

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. - "Nos crimes patrimoniais, a

incredulação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP - 8º Gr.Cs. - Ver. 427.712/1 - Rel. Carlos Biasotti - j. 22.05.2003 - Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos)
Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (se há o concurso de duas ou mais pessoas).

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas de que o réu agiu conjuntamente com ao menos outros seis indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo. Registre-se, ainda, as imagens da câmera de segurança que constam no Relatório de Investigação as fls. 60/87.

No mais, consoante elucidativos julgados:

TACRSP: "Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134).

TJSP: "Roubo qualificado. Concurso de pessoas. Nexo psicológico. Falta de identificação do parceiro. Irrelevância. A falta de identificação do parceiro não afasta o reconhecimento da aludida qualificadora" (RT 736/629).

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso V, do Código Penal (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade).

A causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do artigo 157 do Código Penal (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade) também restou demonstrada pela prova oral colhida em juízo.

Ademais, extrai-se do Laudo Pericial do local (fls. 89/97), mais especificamente na fotografia apresentada na fl. 95, a indicação da fita plástica rompida utilizada nas vítimas, restringindo suas liberdades.

Nos ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Direito Penal, 6ª Edição, Editora RT:

"(...) teve o legislador por finalidade punir mais gravemente o autor do roubo que, além do mínimo indispensável para assegurar o produto da subtração, detém a vítima em seu poder".

E nos magistérios de Julio Fabbrini Mirabete em Código Penal Interpretado, segunda Edição, Editora Atlas, pág. 114:

"Ainda que de breve duração, desde que juridicamente relevante, a privação de liberdade de qualquer ofendido qualifica o crime de roubo".

Consoante elucidativo julgado extraído do Código Penal Comentado, Rogério Greco, 4ª edição, Editora Impetus:

"Impõe-se o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do CPB, se verificado que os agentes restringiram a liberdade de ir e vir das vítimas, mantendo-as em poder deles, sob a mira de arma de fogo, sendo irrelevante o tempo que tal situação haja perdurado". (TJMG, AC 1.0223.04.147021-0/001, Rel. Vieira de Brito, DJ 16/12/2006).

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo).

A majorante do emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal) da mesma forma, restou demonstrada nos autos. Com efeito, as vítimas foram seguras em afirmar que os roubadores portavam armas de fogo.

Nesse sentido, consoante entendimento recente do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"ROUBO - ARMA DE FOGO - PERÍCIA. A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal - redação anterior à Lei nº 13.654/2018 - prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada". (Acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do HABEAS CORPUS 163.566 SÃO PAULO. Relator Ministro Marco Aurélio. 26/11/2019).

Da mesma forma vem a lume entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"Agravamento Regimento em Habeas Corpus. Penal. Incidência de majorante. Art. 157, § 2º, I, do CP. Emprego de arma. Apreensão e perícia. Desnecessidade diante de outros meios de prova. Incursão em matéria fática. Impossibilidade. Decisão mantida por seus fundamentos. Agravamento regimento improvido". (AgRg no HC 503874/SP. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma do E. STJ. Data do julgamento

06/06/2019. DJe 18/06/2019).

"A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou entendimento de que, para o reconhecimento da presença da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (ERESP n. 961.863/RS), como no caso". (HC 481845/SP. Relator Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma do E. STJ. Data do julgamento 09/04/2019. DJe 06/05/2019).

"Habeas Corpus. Direito Penal. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. (...)". (HC 534.076/SP - SÃO PAULO. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma do E. STJ. Data do Julgamento 18/02/2020. DJe 02/03/2020) (grifos nossos).

Do concurso formal de crimes (Art. 70 do Código Penal)

Tendo em vista que o réu, mediante uma só conduta, praticou quatro crimes de roubo, será aplicada a pena de um só delito, mas aumentada.

Com efeito, ficou amplamente demonstrado que o réu cometeu ao menos quatro delitos de roubo em concurso formal de crimes, haja vista os patrimônios distintos subtraídos. Segundo prova oral colhida em juízo foram subtraídos três celulares da família, sendo um da vítima K.L.C.A., um da vítima L.P.A.C e um da vítima J.M, além da importância em dinheiro da vítima L.P.A.C e uma aliança da vítima J.B.C.C. Consoante os ensinamentos de Julio Fabbrini Mirabete, em Código Penal Interpretado, Editora Atlas, 2ª edição:

"Há concurso formal no roubo quando, com uma só conduta, embora composta de vários atos, são duas ou mais as vítimas da subtração". (grifos nossos)

Nesse sentido:

STF: "Ocorre concurso formal quando o agente rouba várias pessoas de uma só vez. Precedentes" (RT 664/369). (grifos nossos).

Assim, entendendo perfeitamente comprovada a materialidade do crime, bem como a autoria, é necessária a condenação do réu como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, por quatro vezes, em concurso formal, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal

Em primeira fase verifico que o réu, além de reincidente específico, circunstância que só será apreciada em segunda fase de aplicação da pena, ostenta outros antecedentes desabonadores, consoante Folha de Antecedentes as fls. 196/211 e certidão as fls. 212/216. Com efeito, o réu apresenta: a) condenação anterior pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em processo no 0000032-96.2010.8.26.0602, da 1ª Vara Criminal do Foro de Sorocaba, com trânsito em julgado para o Réu aos 19/04/2010; b) Condenação anterior pelo crime de roubo triplamente majorado, em processo no 0000977-18.2015.8.26.0567, da 4ª Vara Criminal do Foro de Sorocaba, com trânsito em julgado para a Defesa aos 04/08/2017; c) Condenação anterior pelo crime de roubo duplamente majorado, em processo no 0015528-97.2012.8.26.0602, da 1ª Vara Criminal do Foro de Sorocaba, com trânsito em julgado para a Defesa aos 22/04/2014; d) Condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, em processo no 0018455-80.2005.8.26.0602 (0018455-80.2005.8.26.0602), da 1ª Vara Criminal do Foro de Sorocaba, com trânsito em julgado para o Réu aos 15/05/2006 e, e) Condenação anterior pelo crime de receptação, em processo no 0041342-58.2005.8.26.0602, da 1ª Vara Criminal do Foro de Sorocaba, com trânsito em julgado para o Réu aos 03/08/2009. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base de cada crime em 1/6 acima do mínimo legal, culminando na pena de 4 (quatro) anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência específica, consoante Folha de Antecedentes às fls. 196/211 e certidão às fls. 212/216, verificando-se, inclusive, que o Réu estava em cumprimento de pena, extraíndo-se da folha de antecedentes informação de que a data fim do cumprimento de pena estava prevista para 05/04/2027. (fl. 211). Assim, aumento a pena em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência, culminando na pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

Em terceira fase, aumento a pena do crime de roubo em 2/3 (dois terços) em razão da majorante do emprego de arma de fogo, perfazendo um total de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Registro a aplicação, no presente caso, da regra disposta no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".

Ainda em terceira fase, aumento a pena privativa de liberdade aplicada em razão do cometimento de um dos crimes de roubo majorado em 1/4 em razão do concurso formal de crimes (quatro patrimônios distintos), conforme exposto na fundamentação, perfazendo um total de 11 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão.

Registro que as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente, nos termos do artigo 72 do Código Penal, verificando-se que foram reconhecidos quatro delitos de roubo em concurso formal. Assim, somadas quatro penas de 20 (vinte) dias-multa cada, totaliza um montante de 80 (oitenta) dias-multa.

Regime de cumprimento de pena

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Não se olvida a gravidade do crime cometido, considerado hediondo. O Réu é reincidente específico e ostenta maus antecedentes. Por tais circunstâncias, considerando também a pena aplicada superior a 8 anos, o único regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o inicial fechado (artigo 33, §2º do Código Penal, e artigo 1º, incisos II, alínea "a", e artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/1990).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça e pena privativa de liberdade superior a quatro anos, fatos impeditivos da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado FABIO PEREIRA DE LIMA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, por quatro vezes, em concurso formal, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal, impondo, por isso a pena privativa de liberdade de 11 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno o Réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Trata-se de crime de roubo praticado em concurso de agentes, mediante restrição da liberdade das vítimas e com emprego de arma de fogo, o que evidencia alguma periculosidade dos agentes. O Réu é reincidente específico e estava em cumprimento de pena. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória. Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA